Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Autos n° 0803123-83.2025.8.12.0002
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: João Perrupato de Oliveira
Réu: Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS

Vistos etc.

João Perrupato de Oliveira representado por seu genitores **Cláudio Roberto de Oliveira** e **Raíssa Moreira Rodrigues Uehara,** qualificados na inicial, ingressaram com obrigação de fazer c.c. indenização e pedido de tutela de urgência em desfavor de **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS** , também qualificada, para autorização e custeio de tratamento pelo Método de Integração Global - MIG. Narra que é portador de síndrome de Down e transtorno do espectro autista (TEA), com indicação de tratamento pelo Método de Integração Global - MIG e solicitou autorização ao convênio réu em setembro de 2024 para o tratamento multidisciplinar, como indicado pela médica assistente, contudo, não obteve qualquer resposta. Pede a concessão de tutela urgência para obrigar a ré a fornecer o tratamento como prescrito pela médica assistente e ao final, a procedência do pedidos, com condenação da requerida nos ônus sucumbenciais (f. 1-22). Anexou documentos (f. 23-32).

Deferimento da tutela de urgência, concessão dos benefícios da justiça gratuita, ordem para citação e emenda da inicial (f. 35-41), cumprida às f. 42-7.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

Manifestação do Ministério Público (f. 55).

Intimação da requerida para cumprimento da liminar e majoração da multa diária (f. 96).

Manifestação da ré de cumprimento da liminar (f. 101-8).

Audiência de conciliação sem composição (f. 223).

Contestação de Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - CASSEMS com preliminar de impugnação a justiça gratuita. No mérito, afirma que o método MIG é uma marca, sem superioridade em relação às técnicas reconhecidas, com necessidade de demonstração da eficácia e essencialidade do tratamento para melhora ou manutenção do estado de saúde do paciente. Aduz que o autor utilizou os métodos Padovan e Cuevas Medek Exercises – CME e não tratamento convencional, conforme decisão prolatada em ação na 3ª Vara Cível de Dourados/MS, além de que o MIG não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde e não tem benefício superior em relação aos métodos tradicionalmente empregados. Sustenta que o regulamento do plano de saúde não afasta a coparticipação dos associados e insurge-se com os danos morais por ausência de requisitos para a responsabilidade civil. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos (f. 226-60). Anexou documentos (f. 261-360).

Impugnação à contestação (f. 363-89).

Informação do descumprimento da liminar (f. 390-5). Juntou documentos (f. 396-402).

Informação do TJMS de improvimento do agravo de instrumento, manutenção da decisão da tutela de urgência e rejeição dos embargos de declaração (f. 403-31).

Indeferimento do pedido de majoração da multa e decisão saneadora com o afastamento da preliminar (f. 432-3).

Manifestação da parte ré pela ausência de provas a produzir e reiteração de improcedência dos pedidos iniciais (f. 435-47). Juntou documentos (f. 448-508).

Manifestação do Ministério Público (f. 512).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

É a síntese do necessário.

Decido.

Cabível o julgamento antecipado do processo, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A questão posta em julgamento é sobre obrigação de plano de saúde em fornecer tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG) a João Perrupato de Oliveira, conforme prescrição médica e os danos morais decorrentes da negativa.

I) Da aplicação do CDC:

A primeira questão a ser esclarecida é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No caso, Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS é entidade de autogestão, sem fins lucrativos e sem acesso ao público em geral, além de se manter e cumprir suas obrigações com obtenção e repartição de receitas, sem aplicação, portanto, das normas consumeristas. Assim decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

> "*RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.*" (REsp 1285483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 16/08/2016).

O tema restou pacificado com a Súmula n.º 608 do E. STJ: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão* ".

Afastado o Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação, a regras serão do direito comum. Como o contrato é de adesão, as cláusulas ambíguas ou contraditórias serão interpretadas de modo mais favorável ao aderente, nos termos do artigo 423, do Código Civil: *"Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".* O E. TJMS já decidiu sobre a relativização do **pacta sunt servanda** :

> "*RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA CUMULADA COM DEVER DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL – CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS NO CONTRATO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE – CÔNJUGE SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO COMO DEPENDENTE – NULIDADE DE CLÁUSULA PROIBITIVA. 01.* ***Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidade fechada, sem fins lucrativos, regida em caráter de autogestão. 02. Nos termos do art. 423 do Código Civil, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.*** *03. Assim, é nula a cláusula que proíbe a inclusão de quem estiver habilitado a ser associado ou participante da CASSEMS na condição de dependente de outro associado participante, por ofender os princípios da isonomia e da igualdade. Recurso de apelação conhecido e não provido.* " Destaquei (E. TJMS, Apelação Cível n.º 0802636-31.2016.8.12.0002, 2.ª Câmara Cível, Relator Desembargador Vilson Bertelli, julgado 25.10.2017).

Deste modo, a legislação aplicável será a comum e as que regem os planos de saúde.

II) Da obrigação de fazer:

João Perrupato de Oliveira é beneficiário dependente do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

plano especial nº 001009744401, firmado em 1.7.2009, pelo seu genitor Cláudio Roberto de Oliveira e Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul- CASSEMS (f. 45-7). Foi diagnosticado com síndrome de Down e transtorno do espectro autista (TEA), com déficit persistente de comunicação e interação social, padrões repetitivos de comportamento, interesses e atividades, com indicação do tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global – MIG, pela médica assistente, por 4 horas diárias, 5 vezes por semana (f. 29):

LAUDO MÉDICO

P A ANNO CLINICA MEDICA - CNES 4043731 **Data de emissão:** 03/07/2024

Endereço: Rua Presidente Vargas, 1695, Dourados Medical Center - Sala 310, Vila Progresso, Dourados - MS

Telefone: (67) 99264-7737

Dr(a). PATRICIA DE BARROS VIEGAS ANNO **CRM:** 8655 - MS

PEDIATRIA - Neurologia Pediátrica - RQE nº 6992
PEDIATRIA - RQE nº 6901 **CPF:** 38294555851

Paciente: João Perrupato de Oliveira **Sexo:** Masculino **Idade:** 6

Endereço Rua Urgel Vieira Espíndola, 525, Laguna Carapa

Paciente tem diagnóstico de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista
Apresenta déficits persistentes na comunicação social, na interação social em múltiplos contextos, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Os sintomas iniciaram precocemente no período do desenvolvimento. Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social e em outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente.
Para melhorar seu prognóstico, necessita com urgência das terapias indicadas.
O TRATAMENTO É URGENTE E IMPRESCINDÍVEL.
Os objetivos principais do tratamento são a redução dos déficits associados e aumento da qualidade de vida e da independência funcional. O tratamento deve ser iniciado o mais precoce possível, visto que a neuroplasticidade é máxima nos primeiros anos de vida. Sendo assim, o prognóstico dependerá de intervenção adequada e intensiva, para que no futuro nosso pequeno paciente seja inserido na sociedade com potencialidades. A intervenção precoce aproveita a janela terapêutica e a plasticidade do Sistema Nervoso Central (SNC), melhorando o prognóstico de neurodesenvolvimento das crianças com Transtorno do Neurodesenvolvimento, tornando-as o mais independente possível ao longo do tempo, para que consigam ter uma vida mais produtiva quando adultos.
Prescrição Médica:

1- Método de Integração Global (MIG)- 4 horas por dia 5 vezes por semana.

O MIG trata-se de intervenção terapêutica multidisciplinar composta por fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, mas igualmente o método pode ser aplicado juntamente com outros profissionais, psicopedagogia, educador físico, nutricionista e psicomotricista de acordo com as demandas individuais de cada criança. A intervenção terapêutica é necessária nesse momento para que o paciente melhore suas habilidades motoras, sociais e familiares. As terapias contribuem para o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente promovendo maior autonomia nas atividades da vida diária.
Não apresentou melhora com os métodos tradicionais, sendo optado pelo método MIG.

CID 10- F84.0/ Q90

Sem mais, coloco-me à disposição para esclarecimentos.
Atenciosamente,

Dra. Patrícia de Barros Viegas Anno
Médica CRM- MS 8655
Pediatra - RQE - 6901
Neurologista Infantil - RQE 6992
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Pediatria
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil

Solicitada a cobertura do tratamento indicado pela médica assistente, a requerida informou em 3.4.2025 que as terapias não foram liberadas (f. 235), mas tão somente de forma avulsa, com informação à responsável das clínicas e profissionais disponíveis, em 26.3.2025, conforme demonstram as conversas de aplicativos de mensagens de f. 236.

O acesso ao tratamento multidisciplinar para o portador do transtorno do espectro autista (TEA) é assegurado pelo artigo 3º, da Lei nº 12.764/12, que prevê: *"Art. 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde,*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

incluindo: (...) b) o atendimento multiprofissional".

A Resolução Normativa nº 539/2022, da Agência Nacional de Saúde alterou a Resolução nº 465/2021, que dispunha sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com **psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos,** para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento:

> *"Art. 6º (...)*
> *§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento* ***por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente"*** (destaquei).

A referida norma fixou a obrigatoriedade de cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos do espectro autista, como é o caso dos autos, das sessões de psicoterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

Além da obrigatoriedade da Resolução nº 539/2022, que entrou em vigor em 1º de julho de 2022, para cobertura para qualquer método ou técnica indicado para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, como é o caso do autor, certo que ocorreu a indicação pela médica assistente do tratamento pelo Método de Integração Global - MIG (f. 29) ante a necessidade de melhora do prognóstico, com a redução dos déficits associados e aumento de qualidade de vida e de independência funcional, com a intervenção o mais precoce possível.

É certo que o rol da Agência Nacional de Saúde não é taxativo e as operadoras de plano de saúde não podem se imiscuir no papel do profissional da saúde que acompanha o quadro clínico e saber das necessidades do paciente, ou seja, podem estabelecer quais doenças serão cobertas pelo plano, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado para o tratamento de determinada doença, pois é o médico que deve indicar qual a melhor forma de acordo com o caso específico.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

Nesse diapasão:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TEA – MÉTODO MIG – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022 – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO – COM O PARECER DA PGJ No caso dos autos, demonstrou-se a patologia que acomete o Autor/Apelante (portador de "transtorno do espectro autista") e a necessidade do tratamento (método MIG) multidisciplinar pelos profissionais médicos que o acompanham. E, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023), a operadora do plano de saúde deve cobrir tratamento de transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhece as terapias como contemplada nas sessões de psicoterapia do rol de saúde suplementar. (RN n.º 469/2021 e RN n.º 539/2022), assegurando cobertura ilimitada para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento-autismo, sem limitação de sessões. Alias, de acordo com o § 4º da Resolução ANS nº 465/2021, alterado pela Resolução nº 539/2022, a operadora do Plano de Saúde deverá oferecer ao beneficiário portador do transtorno do espectro autista, atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Ademais, configura dano moral a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato, em especial quanto já constar no rol da ANS. Em diversas oportunidades a jurisprudência já se inclinou no sentido de que "a recusa indevida pelo plano de saúde à cobertura de procedimento/tratamento médico necessário à recuperação do segurado, ainda que fundada em cláusula contratual, por se mostrar abusiva, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação do prejuízo" (STJ. AgInt no AREsp 996042 / MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 09.02.2017), razão pela qual deve ser alterada a sentença, a fim de fixar condenação por danos morais. Recurso conhecido e provido, com o parecer '. (TJMS -

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

AC: 08074858620218120029 Naviraí, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 15/05/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2023).

"APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE CASSEMS – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO DE INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO MIG (MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL) - ROL DA ANS – DANO MORAL - AFASTADO – RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO E DA CASSEMS PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, pois o rol da ANS, nos termos da Lei nr. 14.454/2022, que modificou a Lei nr. 9.956/98, é exemplificativo e se a doença tiver cobertura no contrato, a operadora não pode negar o procedimento indicado. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a recusa do plano de saúde baseada em controversa cobertura não enseja indenização por dano moral". (TJMS - AC: 08014598720228120045 Sidrolândia, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023).

A cobertura é também devida com relação à nutricionista, pois de cobertura obrigatória pelo plano de saúde e da psicomotricista e psicopedagogia, quando ambas forem feitas por profissional da área da saúde. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA . FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO . NECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE. EXERCÍCIO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE HABILITADO . PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento de despesas médicas ajuizada em 02/07/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 18/08/2021 e concluso ao

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

gabinete em 15/03/2022.2 . O propósito recursal é decidir sobre (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) o cerceamento de defesa; (iii) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear o tratamento de psicomotricidade (terapia psicomotora) realizado por profissional de enfermagem, em número ilimitado de sessões.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1 .022, II, do CPC/15.4. A existência de fundamento não impugnado ? quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido ? impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF) .5. A orientação a Corte Especial é no sentido de que ?o Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief? (AgRg na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 391.803/RJ, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/2/2016, DJe de 19/5/2016) .6. O art. 6º da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelece que os procedimentos e eventos nela listados e em seus anexos ?poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde?.7 . O exercício da atividade de psicomotricista é autorizado, dentre outros, aos portadores de diploma de curso de pós-graduação nas áreas de saúde ou de educação, desde que possuam, em quaisquer dos casos, especialização em psicomotricidade, até 48 (quarenta e oito) meses após a promulgação da Lei, sem prejuízo do uso do recurso pelos demais profissionais de saúde de profissões regulamentadas.8. ***As sessões de psicomotricidade individual constam da Tabela Unificada da Saúde Suplementar (TUSS) e estão previstas no rol da ANS como procedimento de reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor, sem diretrizes de***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

> ***utilização*** *.9 . Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido."* Destaquei (STJ - REsp: 1989681 SP 2022/0064771-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2024).
>
> "*AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA . NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Este Tribunal Superior perfilha o entendimento de que a psicopedagogia, por integrar as sessões de psicologia, possui cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de plano de saúde, notadamente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido,"* (STJ - AgInt no AREsp: 2479197 SP 2023/0356529-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024).

Todavia, embora se admita que os direitos fundamentais tenham eficácia horizontal, isto é, também balizem a relação jurídica dos particulares, neste caso, os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana não impõem às operadoras de saúde fornecimento irrestrito de assistência médica aos usuários, mas sim ao Estado, afinal, a requerida é mera prestadora de serviços de saúde supletiva e não pode se desprezar o **pacta sunt servanda** , isto é, a força obrigacional dos contratos e segurança jurídica dos negócios entre particulares.

Nesse aspecto, embora a atividade de educador físico (f. 29) possa contribuir com a melhora e desenvolvimento do autor, desvirtua o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, posto que constitui terapia complementar ao tratamento médico, sem aplicação extensiva, a impor obrigação não contratada junto ao plano de saúde. Nesse sentido:

> *"PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – Prescrição médica para tratamento multidisciplinar com método ABA para psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, além de* ***musicoterapia, equoterapia, psicopedagogia, arte***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

> ***terapia, educador físico, psicomotricidade e acompanhante terapêutico - Cobertura parcial – Descabimento, a exceção das atividade que extrapolam a relação contratual*** *- Aplicação da Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de fornecimento, uma vez que compete à lei ou ao contrato o estabelecimento de limitações ao direito do consumidor – Superveniência da Resolução Normativa 539, da ANS (de 23-6-2022), reafirmando a responsabilidade do médico assistente na prescrição dos métodos e técnicas necessários ao atendimento do portador de TEA, competindo a operadora de saúde assegurar a prestação do serviço indicado, ressalvado o acompanhamento terapêutico escolar, haja vista que extrapola os limites do próprio serviço prestado pela ré – O atendimento deve ser realizado preferencialmente na rede credenciada, autorizando-se o uso de clínica particular, na ausência desta, com reembolso integral – Lado outro, optando o paciente pelo atendimento em clínica particular, quando indicado credenciado em iguais condições de prestação do serviço, fica sujeito aos ditames do contrato - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido".* Grifei (TJSP - AC: 10082809520218260554 SP 1008280-95.2021.8.26.0554, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Assim, deve ser garantido o tratamento multidisciplinar indicado ao autor para propiciar o seu desenvolvimento, como prescrito pela médica assistente, com relação à psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, nutricionista e psicopedagogia e psicomotricista, desde que estas duas últimas sejam aplicadas por profissionais da área da saúde.

III) Dos danos morais:

Quanto aos danos morais temos que os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem o dever de indenizar ao afirmarem que todo aquele que por ação ou omissão dolosa causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, é obrigado a reparar.

O doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em sua obra Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. de acordo com o novo Código Civil

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

(Lei n. 10.406, de 10.1.2002). São Paulo : Saraiva, 2003, p. 548, leciona sobre dano moral:

> "*É possível distinguir-se, no campo dos danos, a categoria dos danos materiais, de um lado, dos chamados danos morais, de outro. O dano moral não afetaria o patrimônio do ofendido. Para Pontes de Miranda, "dano patrimonial é o dano que atinge o patrimônio do ofendido; dano não-patrimonial é o que, só atingido o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio" (Tratado, cit., v.26, §3.108, p. 30). Orlando Gomes, por sua vez leciona: Ocorrem as duas hipóteses. Assim, o atentado ao direito, à honra e boa fama de alguém pode determinar prejuízos na órbita patrimonial do ofendido ou causar apenas sofrimento moral. A expressão 'dano moral' deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial.* "

Ainda que tenha ocorrido demora na resposta da requerida para o tratamento através do Método de Integração Global – MIG, a requerida ainda cumpria decisão prolatada nos autos nº 0801250-58.2019.8.12.0002, da 3ª Vara Cível de Dourados/MS, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer para disponibilização ao autor de terapia ocupacional, fonoterapia e fisioterapia pelos métodos Padovan e Cuevas Medek Exercises – CME (f. 178), inclusive, com melhora do requerente no tratamento das habilidades cognitivas, conforme informado pela fonoaudióloga Daniela Bender Morandi, em 13.11.2024(f. 196).

Portanto, eventual demora não implicou em prejuízos significativos ou vedação de acesso ao tratamento do autor, como aduzido na inicial (f. 4), sem configuração de ato ilícito, a ensejar a responsabilidade da requerida em danos morais.

IV) Do fator coparticipartivo :

A cobrança da coparticipação do usuário em despesas médicas específicas é autorizada pela Lei nº 9.656/98, que exige, para tanto, que a informação seja dada de forma clara e expressa no contrato firmado entre as partes. Confira-se:

> "*Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (...) VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

> *beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica".*

Na espécie, consta do termo de opção nº 001009744401 firmado em 1.7.2009 (f. 45-7), a cobrança da coparticipação dos beneficiários na prestação de serviços pela operadora ré, conforme cláusula 3 (f. 45):

> 3 - Para prestação dos serviços estipulados na Cláusula 1, o(a) CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA o percentual estabelecido em Assembleia Geral dos Associados, incidente sobre a remuneração bruta, a título de contribuição associativa, bem como os valores relativos a coparticipação e franquia, estabelecidos pelo Conselho de Administração, como forma de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde, sendo que desde já fica expressamente autorizada a consignação deste valor na folha de pagamento de seu órgão de lotação.

Tal previsão também consta do Estatuto da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul - CASSEMS, como dever do associado. Confira-se (f. 204):

> *"Art. 10. São deveres fundamentais do Associado Titular e dos Participantes: (...)*
> *e) arcar com franquia e os custos da coparticipação financeira estabelecida pelo Conselho de Administração sobre os serviços assistenciais prestados pela CASSEMS"* .

Diante da expressa e clara previsão contratual quanto ao fator de coparticipação financeira, sem caracterizar financiamento integral do procedimento ou fator de restrição severo ao acesso aos serviços de saúde, tem-se que não há abusividade na sua cobrança. Calha a fiveleta julgado do E. TJMS:

> *"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO - CUSTEIO DE PARTE DO TRATAMENTO PELO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA - PREVISÃO NA LEI N.º 9.656/98 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo expressa e clara previsão contratual quanto ao fator de coparticipação financeira do usuário e o valor cobrado não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário ou fator de restrição severo ao acesso aos serviços de saúde, não há abusividade."* (TJMS - Apelação Cível: 0801272-79.2022.8.12 .0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2024).

Desse modo, devida a cobrança do fator participativo de 20%, como informado pela ré na contestação (f. 255), com a utilização da rede credenciada, se houver.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Diante do exposto e mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, da Lei nº 12.764/12, Resoluções nº 465/2021 e 539/2022, ambas da Agência Nacional de Saúde, artigo 423 do Código Civil e Súmula nº 608 do E. STJ, **julgo parcialmente procedentes** os pedidos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais proposta por **João Perrupato de Oliveira** para condenar **Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de MAto Grosso do Sul - CASSEMS** ao: **a)** fornecimento de tratamento através de atendimento multidisciplinar pelo Método de Integração Global – MIG, de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, nutricionista, psicopedagogia, psicomotricista, estes dois últimos desde que por profissionais da área da saúde, durante 4 horas por dia, 5 vezes por semana, nos moldes do prescrito pela médica do paciente (f. 29). Julgo **improcedente** o pedido de cobertura de tratamento por educador físico e de danos morais.

Confirmo, parcialmente, a tutela de urgência de f. 34-41 (excluído tratamento educador físico).

Condeno a requerida ao pagamento de 70% das custas, despesas processuais e fixo honorários de advogado ao patrono dos autores em R$ 3.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e pela taxa Selic (juros+correção monetária) a partir do trânsito em julgado, considerando o zelo do profissional, tempo despendido e complexidade da matéria, nos termos do artigo 85, § § 8º e 16, do CPC.

Como decaiu do pedido de cobertura do educador físico e dos danos morais, condeno o autor ao pagamento de 30% das custas, despesas processuais e fixo honorários de advogado aos patronos da requerida sobre o proveito econômico (danos morais - R$ 40.000,00), com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e partir do trânsito em julgado pela taxa Selic (juros+correção monetária), considerando o zelo do profissional, tempo despendido e complexidade da matéria, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ciência do Ministério Público.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Dourados
5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se.

P.R.I.

Dourados/MS, 24 de outubro de 2025.

César de Souza Lima
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CESAR DE SOUZA LIMA, liberado nos autos em 24/10/2025 às 09:45 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0803123-83.2025.8.12.0002 e código VEXEZ0zY.